

1523112-55.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1523112-55.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523112-55.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2278153/2019 - 56º D.P. VILA ALPINA, 7587318 - 56º D.P. VILA ALPINA, 5332/19/310 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2278153 - 56º D.P. VILA ALPINA, 5332/19/310 - 56º D.P.

VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DI MATTEO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

BRUNO DI MATTEO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal porque, no dia 23 de setembro de 2019, por volta das 19h45, na Rua José Gomes de Almeida, próximo ao numeral 100, defronte à MERCEARIA CENTER VAL, Bairro São Lucas, nesta Capital, tentou subtrair para si mesmo, por meio de destruição e rompimento de obstáculo e com unidade de propósitos e desígnios previamente ajustadas com o adolescente Gabriel Gomes de Carvalho (17 anos), o veículo automotor Renault/Sandero EXPR 10, cor vermelha, ano/modelo 2016/2016, placas GGE3935/São Paulo-SP, avaliado em R\$ 42.000,00 pertencente à vítima Camilla Parizi Penna, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

BRUNO DI MATTEO SANTOS foi denunciado, também, como incurso no artigo 244-B do ECA porque, o dia 23 de setembro de 2019, pouco antes das 19h45, nesta Capital, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Gomes de Carvalho (17 anos) a com ele praticar ou induzindo-o a praticar o crime de furto tentado (fls. 69/71).

Recebida a denúncia (fls. 81/83), foi o réu citado (fls. 127). Apresentou resposta à acusação (fls. 127). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia, interrogando-se o réu ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas pelo crime de corrupção de menor. Subsidiariamente, pleiteou a atenuação das penas pela confissão, a redução máxima pela tentativa, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição (fls. 13/14) e laudo de exame pericial (fls. 97/103).

Preso em flagrante, o réu negou a prática do furto (fls. 7).

Em juízo, Bruno confessou parcialmente os fatos. Agiu acompanhado de outro rapaz, imputável, que fugiu com a chegada da polícia. Quebrou apenas o vidro traseiro do carro da vítima, disse Bruno. Sequer chegaram a adentrar o carro. Pretendiam apenas furtar o estepe. Salientou que os policiais apreenderam o menor Gabriel, mas ele não tinha nada a ver com o delito.

A ofendida Camila Parizi Penna relatou que estacionou seu veículo em via pública e, ao retornar, foi informada por policiais militares sobre a tentativa de furto.

O policial militar Gabriel Augusto Martines do Nascimento disse que se dirigiu ao local do fato para apurar notícia de furto em andamento. Ali chegando, deparou-se com o réu e o adolescente ainda no interior do veículo. Eles tentaram fuga, mas foram prontamente detidos.

O PM Gustavo Henrique Husein Bim confirmou o depoimento do colega de farda. Após receber a notícia de um furto em andamento, compareceram ao local do fato e depararam-se com o réu e o menor envolvido no interior do carro da vítima. Os agentes, percebendo a presença policial, tentaram desembarcar. Conseguiu prender Bruno, enquanto seu parceiro deteve o menor. O carro tinha vidros quebrados e o miolo da ignição danificado.

A ação penal é procedente.

O réu confessou a tentativa de furto, ainda que tenha buscado dar-lhe ares mais amenos e negado a corrupção de menor.

Os policiais militares Gabriel e Gustavo, entretanto, em depoimentos uníssonos, narraram haver surpreendido o réu e o adolescente Gabriel ainda no interior do veículo da vítima. O carro estava com um dos vidros quebrados e tinha o miolo da ignição danificado, destacou o PM Gustavo.

O depoimento de policial, como se sabe, goza de presunção de veracidade, especialmente quando bem ajustado com o restante da prova colhida, como no caso em exame. É desarrazoado presumir tenham os policiais faltado com a verdade, com a finalidade de incriminar indivíduos que não conheciam anteriormente.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do extinto TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação Criminal nº 276.697-3/0, in RT 530/372).

A ação criminosa, demais disso, foi presenciada pela testemunha Francisca, ouvida somente na fase policial, que relatou com detalhes toda a conduta do réu e do adolescente envolvido.

Diante de tal quadro, não resta dúvida alguma sobre a autoria. A prova colhida é firme, coesa e suficiente à condenação.

A parcial confissão somada às declarações da vítima e aos depoimentos de Francisca e dos policiais autuantes não deixam dúvida sobre a ocorrência dos fatos tais como descritos na denúncia

O rompimento de obstáculo está caracterizado, consoante a prova oral e laudo do exame pericial (fls. 97/103).

O concurso também está provado, pois o réu agiu com unidade de propósitos com o adolescente Gabriel.

Rendendo-me ao posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 500 (A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal), passo a adotar o entendimento de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal e consuma-se mesmo sem a prova da influência nefasta exercida pelo imputável sobre o adolescente.

A jurisprudência sobre o tema é praticamente unânime:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, declarando-se, porém, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade do recorrido, apenas no que concerne ao delito ora em discussão, em virtude da prescrição da pretensão punitiva. (AgRg no REsp 696849 SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009)

E também:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - Crime formal - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido em razão da atuação dos agentes maiores - Inteligência da Súmula 500 do STJ - Condenação devida (...) (TJSP; Apelação 0000653-27.2015.8.26.0535; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018)

Está comprovado, portanto, o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O furto foi praticado em concurso formal com o crime de corrupção de menores, pois o agente, mediante único desígnio, cometeu dois delitos distintos.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do STJ:

Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. 4. Ordem parcialmente concedida. (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Passa-se à fixação das penas.

Como o furto foi duplamente qualificado, deve uma das qualificadoras servir de circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, à medida que a ação se deu em conjuntura objetivamente mais gravosa do que mediante apenas uma qualificadora (nesse sentido: STF, HC 99809).

Portanto, estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal em 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Bruno é reincidente (fls. 42/42 e 75/80).

Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação

da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)”

Reconhecida a tentativa, e frente o extenso “iter criminis” percorrido, com a quebra do vidro do carro, o embarque dos agentes e a danificação do miolo da ignição, procede-se à redução mínima legal, de 1/3, perfazendo 1 ano, 6 meses, 20 dias e 7 dias-multa.

Por fim, pelo concurso formal com a corrupção de menores, eleva-se a pena do furto em 1/6, resultando 1 ano, 9 meses, 23 dias de reclusão e 8 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado diante da reincidência estabelecida por roubo majorado, o que impossibilita a aplicação da Súmula 269 do STJ.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO DI MATTEO SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, II, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de 1 ano, 9 meses, 23 dias de reclusão e 8 dias-multa, em regime inicial fechado.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à minguia de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA